

LEI Nº 15.353/2026

A positivação definitiva da presunção absoluta no estupro de vulnerável

Março de 2026

1. Introdução e contextualização

Sancionada pelo presidente Lula em 8 de março de 2026 — Dia Internacional da Mulher —, durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e o lançamento do Pacto Brasil contra o Feminicídio, a **Lei nº 15.353/2026** (originária do PL 2.195/2024, de autoria da deputada federal Laura Carneiro — PSD-RJ) promove alterações cirurgicamente delimitadas, porém de imenso impacto dogmático e prático, no art. 217-A do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), que tipifica o crime de estupro de vulnerável. A norma foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no mesmo dia.

A lei não cria tipo penal novo nem altera penas. Sua contribuição é de natureza exclusivamente hermenêutica: funciona como uma *trava interpretativa*, positivando no texto legal o que já era entendimento jurisprudencial dominante do STJ (Súmula 593 e Tema 918) e do STF, com o objetivo de estancar e proibir definitivamente movimentos interpretativos que, na prática, vinham relativizando a vulnerabilidade de crianças e adolescentes menores de 14 anos vítimas de violência sexual.

A norma se insere num contexto de reformas legislativas recentes nos crimes sexuais. A Lei 15.280/2025, sancionada em 5 de dezembro de 2025, já havia elevado significativamente as penas do estupro de vulnerável: de 8–15 anos para 10–18 anos de reclusão no *caput*; de 10–20 para 12–24 anos na hipótese de lesão corporal grave; e de 12–30 para 20–40 anos quando resultar morte. A conjugação das duas leis — aumento de penas (Lei 15.280) e vedação de relativização (Lei 15.353) — representa o movimento mais significativo de reforma penal sexual desde a Lei 12.015/2009.

2. Tramitação legislativa e o caso catalisador

O PL 2.195/2024 foi apresentado em 5 de junho de 2024 pela deputada Laura Carneiro, com ementa que dispõe sobre “a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima do crime de estupro de vulnerável”. A motivação imediata foi uma decisão da 5ª Turma do STJ (AgRg no AREsp 2.389.611/MG, julgado em 12 de março de 2024) que, por 3 votos a 2, manteve a absolvição de réu condenado em primeira instância a 11 anos de reclusão pelo estupro de menina de 12 anos que engravidou. Embora a própria ementa reafirmasse o repetitivo e a Súmula 593, a Turma manteve a absolvição com base em erro de proibição invencível e em peculiaridades do caso, como união estável de fato e existência de filha.

Na Câmara, o projeto tramitou pelas Comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF) e de Constituição e Justiça (CCJ), com relatoria da deputada Flávia

Morais (PDT-GO) nas comissões e parecer em Plenário da deputada Ana Pimentel (PT-MG). Aprovado pelo Plenário da Câmara em 5 de dezembro de 2024, seguiu ao Senado Federal, onde foi encaminhado à Comissão de Direitos Humanos (CDH), presidida pela senadora Damares Alves, e à CCJ, com relatoria favorável da senadora Eliziane Gama (PSD-MA). O projeto, contudo, permaneceu parado por meses.

O gatilho para a aprovação urgente foi o caso do TJMG. Em 11 de fevereiro de 2026, a 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria de 2 a 1, absolveu um homem de 35 anos condenado em primeira instância pelo estupro de uma menina de 12 anos em Araguari/MG. O desembargador relator Magid Nauef Láuar aplicou *distinguishing* em relação à Súmula 593, argumentando “vínculo afetivo consensual” e “formação de família” entre o réu e a vítima, com quem teve uma filha. A desembargadora Kárin Emmerich restou vencida.

A decisão provocou repúdio nacional. O CNJ instaurou Pedido de Providências contra o TJMG. A AGU e o Ministério das Mulheres pediram apuração da conduta dos desembargadores. Em 25 de fevereiro, o próprio relator voltou atrás e restabeleceu a condenação. Em 27 de fevereiro, o CNJ afastou cautelarmente o desembargador, após surgirem denúncias de que ele próprio teria cometido crimes contra a dignidade sexual quando juiz em Ouro Preto e Betim. Reportagem do Conjur revelou, ainda, que o voto continha a frase “Agora melhore a exposição e fundamentação desse parágrafo”, indicando uso de inteligência artificial generativa em sua elaboração.

Nesse contexto de comoção, o Senado aprovou requerimento de urgência (Req. nº 53/2025) e o PL foi aprovado por unanimidade em 25 de fevereiro de 2026. Recebido pela Casa Civil em 27 de fevereiro, foi sancionado sem vetos em 8 de março.

3. Análise dos novos dispositivos

3.1. O § 4º-A: vedação expressa à relativização

“§ 4º-A. É absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização.”

O legislador foi taxativo e intencionalmente redundante para retirar do julgador qualquer margem de discricionariedade. Ao cravar que a presunção é “absoluta” e que sua relativização é “inadmissível”, a lei proíbe que juízes e tribunais utilizem circunstâncias do caso concreto — como desenvolvimento físico precoce, aparência, suposta emancipação de fato ou contexto cultural permissivo — para afastar a caracterização do crime. O critério etário (menor de 14 anos) é barreira objetiva intransponível.

A norma funciona como *regra de fechamento interpretativo*. Afasta por completo a aplicação do princípio da adequação social: ainda que em determinadas culturas interioranas uniões precoces sejam toleradas pelas famílias, o costume não pode revogar lei penal incriminadora que protege bens jurídicos indisponíveis.

3.2. A nova redação do § 5º

“§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime.”

O § 5º, que desde 2018 (Lei nº 13.718) já afastava a tese do consentimento, foi significativamente ampliado. A inovação de 2026 é dupla: criação de um § 4º-A autônomo contra a relativização e ampliação do § 5º para mencionar expressamente a **experiência sexual** e a **gravidez resultante do crime** (a grande novidade legislativa).

A inclusão da gravidez ataca frontalmente a tese de que a gravidez da criança e a subsequente coabitação com o abusador adulto poderiam configurar “vínculo familiar consolidado” capaz de justificar a atipicidade material do fato ou a concessão de perdão judicial. A lei de 2026 determina que a gravidez infantil é a materialização extrema do dano, jamais uma excludente a favor do agressor.

3.3. Distinção relevante: vulnerabilidade etária vs. demais hipóteses

A presunção absoluta ora positivada refere-se à **vulnerabilidade etária** (vítima menor de 14 anos). Nas hipóteses do § 1º do art. 217-A — enfermidade, deficiência mental ou impossibilidade de resistência —, continua sendo necessário provar, no caso concreto, a falta de discernimento ou a impossibilidade de resistência, porque esses elementos permanecem no próprio tipo penal. A doutrina costuma diferenciar justamente esses planos: a vulnerabilidade etária é tratada como absoluta, enquanto as demais hipóteses **dependem** da demonstração fática da incapacidade. Uma vez comprovada essa incapacidade, porém, consentimento ou histórico sexual da vítima não servem para descaracterizar o crime.

3.4. Observação sobre a expressão “relacionamento amoroso”

A Súmula 593 do STJ menciona expressamente a irrelevância do “relacionamento amoroso com o agente”. A Lei 15.353/2026 não reproduziu essa expressão literalmente no § 5º. Ainda assim, a combinação entre o novo § 4º-A (que proíbe a relativização) e o novo § 5º (que neutraliza consentimento, experiência sexual, relações anteriores e gravidez) reduz drasticamente o espaço hermenêutico para **teses** fundadas em namoro, vínculo afetivo ou formação de núcleo familiar. Em março de 2026, o argumento de relacionamento amoroso permanece sem lastro na orientação dominante.

4. Marcos da evolução legislativa: de 1940 a 2026

O **Código Penal de 1940** não tipificava autonomamente o estupro de vulneráveis. Utilizava a técnica da “presunção de violência” do art. 224, que funcionava como norma explicativa dos crimes de estupro (art. 213) e atentado violento ao pudor (art. 214). A redação aberta alimentou décadas de debate: a partir dos anos 1980, tribunais passaram a relativizar a presunção em casos de adolescentes com experiência sexual prévia ou em situação de prostituição, gerando insegurança jurídica e revitimização processual.

A Lei 12.015/2009 realizou a mais profunda reforma dos crimes sexuais no Brasil. Revogou o art. 224, unificou estupro e atentado violento ao pudor no art. 213 e — crucialmente — criou o art. 217-A como tipo penal autônomo. A mudança estrutural foi fundamental: a violência deixou de ser “presumida” e a menoridade (14 anos) foi incorporada ao próprio tipo penal como elemento constitutivo. O Título VI passou de “Dos Crimes Contra os Costumes” para “Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual”, superando o modelo patriarcalista fundado na honra sexual. A doutrina passou a trabalhar menos com a linguagem da “presunção de violência” e mais com a categoria de “vulnerabilidade” — isto é, ausência de consentimento juridicamente válido.

A Lei 13.718/2018 tentou reforçar legislativamente a presunção absoluta, acrescentando dispositivo ao art. 217-A que afastava expressamente a relevância do consentimento. A persistência de decisões divergentes em tribunais estaduais, contudo, demonstrou a insuficiência da medida.

A Lei 15.353/2026 fecha o ciclo ao inscrever, de forma textual e inequívoca, que a presunção de vulnerabilidade é absoluta e inadmissível sua relativização, vedando expressamente que consentimento, experiência sexual, relacionamento anterior ou gravidez sirvam como defesa.

5. Panorama doutrinário

5.1. Corrente majoritária: presunção absoluta (*jure et de jure*)

Na dogmática penal contemporânea, a lei é corolário prático do princípio da proteção integral (art. 227 da CF e Estatuto da Criança e do Adolescente). O bem jurídico tutelado é o desenvolvimento biopsicológico saudável e a dignidade sexual do vulnerável.

Rogério Greco sustenta que a Lei 12.015/2009 já havia encerrado definitivamente a discussão, e que a idade foi uma eleição político-criminal do legislador — não há dado mais objetivo. Admite apenas o erro de tipo (art. 20 do CP) como excludente, quando o agente desconhece genuinamente a idade da vítima. **Cleber Masson** alinha-se à mesma posição para menores de 14 anos, embora defenda que, para enfermos e deficientes mentais, a vulnerabilidade deve ser demonstrada casuisticamente. **Mirabete e Fabbrini** ensinam que não há espaço para falar em presunção relativa quanto ao menor de 14 anos, sendo irrelevantes discernimento sexual precoce, experiência anterior ou até prostituição, porque o bem tutelado é a dignidade sexual independentemente de juízos morais sobre a vítima. **Luiz Regis Prado** e **Celso Delmanto** também se posicionam pela presunção absoluta após a reforma de 2009.

Bitencourt acrescenta que, nos crimes sexuais contra vulnerável, o bem jurídico não é a liberdade sexual em sentido clássico, porque a própria condição de vulnerabilidade exclui a plena disponibilidade dessa liberdade; por isso, fala-se em *dignidade sexual* e, com **Rogério Greco**, também em *desenvolvimento sexual saudável* da vítima.

5.2. Corrente minoritária: presunção relativa (*juris tantum*)

Guilherme de Souza Nucci é o principal expoente da presunção relativa após a Lei 12.015/2009. Propõe uma distinção: para crianças (menores de 12 anos, conforme o ECA), a presunção seria efetivamente absoluta; para adolescentes de 12 e 13 anos, deveria ser possível avaliar o grau de consciência e maturidade. Invoca os princípios da intervenção mínima e da ofensividade, além de apontar uma incoerência sistêmica: se o ECA atribui ao adolescente maior de 12 anos maturidade suficiente para responder por ato infracional, como negar-lhe capacidade de consentir em ato sexual?

Cezar Roberto Bitencourt oferece a posição mais sofisticada entre os relativistas. Distingue entre presunção (absoluta ou relativa) e vulnerabilidade (que admitiria graus: absoluta, relativa, real, equiparada, analógica). Não defende a absolvição automática, mas propõe que, em casos excepcionais, possa haver desclassificação do estupro de vulnerável para estupro simples (art. 213), reconhecendo vulnerabilidade em grau menor. Argumenta que a pena mínima do tipo — agora 10 anos com a Lei 15.280/2025 — seria desproporcional para casos de relação efetivamente consensual entre jovens com idade próxima.

Fernando Capez e Damásio de Jesus também se posicionam historicamente pela presunção relativa, exigindo análise do caso concreto.

A Lei 15.353/2026 sepulta definitivamente essas correntes doutrinárias minoritárias no plano normativo, tornando juridicamente irrelevante qualquer argumento de relativização para menores de 14 anos.

5.3. Inaplicabilidade da adequação social

A doutrina reforça que a lei afasta por completo o princípio da adequação social. Ainda que em culturas interioranas uniões precoces sejam toleradas pelas famílias, o costume não pode revogar lei penal incriminadora que protege bens jurídicos indisponíveis.

6. Panorama jurisprudencial atualizado (março de 2026)

6.1. Diálogo institucional e backlash legislativo

A sanção da Lei 15.353/2026 representa um claro fenômeno de *diálogo institucional* — ou, de forma mais precisa, um autêntico *backlash legislativo* — em resposta ao comportamento do Poder Judiciário registrado nos últimos anos. O Congresso retira do Judiciário a possibilidade de continuar contornando o entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

6.2. A positivação da Súmula 593 e do Tema 918 do STJ

O precedente central é o **REsp 1.480.881/PI**, julgado pela 3ª Seção do STJ em 26 de agosto de 2015 sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 918), com relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz. A tese vinculante fixada determina que, para a caracterização do estupro de vulnerável do art. 217-A, basta a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo

irrelevantes o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente.

Esse entendimento foi consolidado na **Súmula 593** do STJ, aprovada pela Terceira Seção em 25 de outubro de 2017. Os precedentes que a embasaram incluem, além do REsp 1.480.881/PI, os EREsp 1.152.864/SC (2014), AgRg nos EREsp 1.435.416/SC (2015), AgRg no REsp 1.363.531/MG (2014), AgRg no REsp 1.472.138/GO (2016) e o paradigmático EREsp 762.044/SP (2010).

6.3. Tema Repetitivo 1121 — amplitude do verbo típico

Outro precedente essencial é o **Tema 1121** (REsp 1.954.997/SC, relator ministro Ribeiro Dantas, 3ª Seção, DJe 01/07/2022), que fixou: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável *independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta*, sem possibilidade de desclassificação para importunação sexual. Isso demonstra que a jurisprudência não protege apenas contra a relativização do consentimento, mas também interpreta amplamente o próprio verbo típico do art. 217-A.

6.4. As fissuras que motivaram a lei

Apesar da jurisprudência consolidada, a prática revelou fissuras graves. Levantamento do portal G1 identificou **41 absolvições** por estupro de vulnerável no TJMG entre 2022 e 2026 utilizando a técnica do *distinguishing*. No próprio STJ, o ministro Ribeiro Dantas mapeou, em setembro de 2025 (REsp 2.210.393/MG), **17 acórdãos** posteriores ao Tema 918 que aplicaram *distinguishing*. Decisões da 5ª e 6ª Turmas chegaram a reconhecer “erro de proibição” e a admitir distinção em casos de pequena diferença de idade, convívio marital e nascimento de filho.

A ministra Daniela Teixeira, em voto emblemático de março de 2024, alertou: “O que vai acontecer é que os coronéis desse país vão misteriosamente se apaixonar pelas meninas de 12 anos. Essa será a principal excludente de ilicitude em todos os casos de estupro de vulnerável.”

Mesmo após a controvérsia, o STJ continuou reafirmando a orientação tradicional. No **AgRg no REsp 2.033.544/SC**, a 5ª Turma aplicou expressamente a Súmula 593 e afastou teses baseadas em suposta maturidade da vítima, aparência física, desenvolvimento intelectual ou frequência a bares e festas.

6.5. STF: presunção absoluta reafirmada

No STF, a presunção absoluta foi reafirmada em múltiplas oportunidades: no HC 134.591/SP (1ª Turma, 2019), no ARE 1.219.028 (2024), em julgamento da 2ª Turma com relatoria do ministro Nunes Marques (2025), e no HC 262.747 (dezembro de 2025). Nunes Marques sintetizou: “Qualquer ato sexual praticado por maior de 18 anos com menor de 14 anos subsume-se ao tipo penal do art. 217-A. O consentimento é juridicamente irrelevante, pois a lei estabelece presunção absoluta.”

Mais recentemente, a 2ª Turma reiterou o entendimento no **HC 257.365 AgR/SC** (julgado em 27 de outubro de 2025) e no **HC 262.747 AgR/SC** (julgado em 17 de novembro de 2025). Essa é, até março de 2026, a fotografia atual e não superada da jurisprudência constitucional sobre o tema.

6.6. A resposta definitiva da lei

A Lei 15.353/2026 cassa o poder dos tribunais de utilizarem o *distinguishing* nestes cenários. Ao prever no § 5º que a gravidez resultante não afasta a pena e ao sacramentar no § 4º-A que a relativização é textualmente “inadmissível”, o Congresso Nacional retira qualquer respaldo jurisprudencial válido para absolver o agente com base em relacionamento afetivo ou constituição de família decorrente do crime. A partir da vigência desta lei, decisões nesse sentido passam a ser consideradas frontalmente *contra legem*.

7. Impactos práticos e tensões constitucionais em aberto

7.1. Três impactos práticos fundamentais

Primeiro, transforma em vinculação legal o que antes era apenas entendimento jurisprudencial, eliminando a possibilidade de tribunais estaduais aplicarem *distinguishing* para relativizar a Súmula 593 e o Tema 918. Segundo, enumera taxativamente as circunstâncias que não podem ser invocadas como defesa — consentimento, experiência sexual, relações anteriores e gravidez —, fechando as brechas hermenêuticas mais exploradas na prática forense. Terceiro, reafirma a vontade inequívoca do legislador num contexto em que a doutrina minoritária ainda alimentava interpretações relativistas.

7.2. Tensões constitucionais não resolvidas

Não foram identificados questionamentos formais de constitucionalidade até março de 2026, o que é compreensível dado que a lei apenas positivou entendimento já consolidado. Contudo, os debates doutrinários permanecem latentes. A principal tensão reside entre o princípio da proteção integral da criança (art. 227, CF) e os princípios da proporcionalidade, individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e culpabilidade.

A **ausência de uma cláusula “Romeu e Julieta”** — que distinguiria relações entre jovens com pequena diferença de idade daquelas que envolvem adultos e crianças — continuará a alimentar o debate sobre proporcionalidade. A pena mínima de 10 anos de reclusão (após a Lei 15.280/2025), superior à do homicídio simples (6 anos), é considerada desproporcional por críticos para situações de relação entre jovens com idade próxima.

O reconhecimento do **erro de tipo** (art. 20, CP) como excludente — aceito pacificamente pela doutrina, inclusive por Rogério Greco — já constitui, na prática, uma forma de relativização que a lei não endereça explicitamente. Da mesma forma, questões comuns de teoria do crime (prova, dolo e discussões estritamente autônomas sobre culpabilidade) continuam abertas.

Decisões como a do TJMG de fevereiro de 2026, que afastaram a aplicação do art. 217-A sem declarar sua inconstitucionalidade, também podem ser criticadas à luz da **Súmula Vinculante 10 do STF**, por realizarem controle de constitucionalidade velado sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF). A Lei 15.353/2026 reduz drasticamente a margem para esse tipo de manobra interpretativa.

8. Dados empíricos: a dimensão do problema

Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 dimensionam a urgência da resposta legislativa: crianças de 10 a 13 anos concentram a maior taxa de vitimização por estupro de vulnerável (233,9 casos por 100 mil habitantes); menores de 13 anos respondem por 61,6% de todos os estupros registrados no país; incluídos menores de 17 anos, o índice sobe para 77,6%.

9. Conclusão

A Lei nº 15.353/2026 deve ser compreendida como uma **lei de reforço interpretativo e de segurança jurídica**. Não criou crime novo nem aumentou penas, mas transformou em texto legal expresso aquilo que já era o núcleo dominante da jurisprudência do STJ e do STF: no recorte etário do art. 217-A, não há espaço para afastar a incidência do tipo com base em consentimento, histórico sexual, experiência sexual, gravidez ou construções que, no fundo, relativizem a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos.

A leitura tecnicamente mais segura, em março de 2026, é esta: a Lei 15.353/26 consolidou em nível legal a tese do REsp 1.480.881/PI, da Súmula 593 do STJ e da linha reafirmada pelo STF em 2025. O que continua aberto não é a relativização da vulnerabilidade etária, e sim questões comuns de teoria do crime — como prova, dolo e, em tese, discussões estritamente autônomas sobre culpabilidade. Mas consentimento, experiência sexual, relações anteriores, gravidez e argumentos análogos já não podem ser usados como atalhos para negar a tutela reforçada do art. 217-A.

Três tensões, contudo, permanecem não resolvidas: a ausência de cláusula “Romeu e Julieta”, a pressão sobre a dosimetria gerada pela conjugação com a Lei 15.280/2025, e o erro de tipo como forma de relativização não enfrentada pela lei.

O que a lei faz, de forma inequívoca, é declarar que nenhuma criança menor de 14 anos pode consentir validamente em ato sexual perante o direito penal brasileiro — independentemente de sua história de vida, de suas relações anteriores ou de consequências do crime. Abaixo dos 14 anos, o corpo e o psicológico da criança são intocáveis pela lei penal.